HABEAS CORPUS 278.717 MATO GROSSO DO SUL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: GUNÃRS STRAUTNIEK
IMPTE.(S)	: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
ADV.(A/S)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Gunãrs Strautniek, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.286.589/SP.

Colho dos autos (eDOC 6, p. 257-258):

> "Trata-se de agravo (fls. 553-558) contra a decisão de fls. 539-551, que inadmitiu o recurso especial interposto por GUNÃRS STRAUTNIEK, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (fls. 418-450; 479-489).
>
> Opostos embargos de declaração pela defesa, foram rejeitados (fls. 479-489).
>
> No agravo, a defesa sustenta que a inadmissibilidade não se justifica porque: i) não há preclusão sobre o Acordo de Não Persecução Penal, tema que seria de ordem pública e somente consolidado no REsp 2.038.947/SP em 23/09/2024; ii) para o art. 28-A do CPP deve-se considerar, de modo abstrato, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima; iii) a recusa do MPF ao ANPP careceu de fundamentação concreta; iv) a fração mínima de 1/6 do tráfico privilegiado foi aplicada sem motivação idônea, cabendo a fração máxima (fls. 554-557).
>
> No recurso especial inadmitido, aponta violação aos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (fls. 491-510).
>
> Pleiteia, em primeiro lugar, a determinação de remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para análise do cabimento do ANPP, à luz do REsp 2.038.947/SP (fls.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

> 496-503). Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, com fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 503-510).
>
> Instado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso especial (fls. 512-538).
>
> O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 539-551), ao que se seguiu a interposição do presente agravo (fls. 553-558).
>
> Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, ou, se conhecido, pelo seu desprovimento (fls. 624-629)".

No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (eDOC. 6, p. 257-262). Interposto agravo regimental, o colegiado lhe negou provimento (eDOC. 6, p. 280), nos termos da seguinte ementa:

> "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDIÇÃO DE "MULA". FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
>
> I. CASO EM EXAME
>
> 1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de origem quanto ao não cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP) e à fixação da fração de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
>
> 2. *Fato relevante.* Condenação do agravante como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

semiaberto, e 485 dias-multa, pelo transporte de 1,291 kg de cocaína, ocultada sob as vestes, após proveniência da Bolívia.

3. *As decisões anteriores.* Tribunal de origem modulou o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) em 1/6, considerando a condição de "mula" e a consciência de prestação de serviço a grupo criminoso; rejeitou a remessa para análise do ANPP por ausência do requisito objetivo (pena mínima cominada inferior a 4 anos) na imputação ao art. 33, caput, e por ausência de provocação oportuna, além de a pena definitiva permanecer superior a 4 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: i) à luz do art. 28-A do CPP, é cabível determinar a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público para manifestação sobre o ANPP em crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, considerando a pena mínima cominada e o momento processual da suscitação; e ii) na dosimetria da pena, a fração de redução da causa especial do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser fixada no patamar mínimo de 1/6 em razão da condição de "mula", com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle judicial do ANPP limita-se à verificação dos requisitos objetivos e à remessa ao órgão revisional quando não haja manifesta inadmissibilidade; imputado o art. 33, *caput*, cuja pena mínima é de 5 anos, não se atende ao requisito objetivo do art. 28-A do CPP.

6. A elegibilidade ao ANPP deve ser aferida pela pena mínima cominada ao tipo descrito na denúncia, sendo incabível projetar hipóteses de redução pela minorante do tráfico privilegiado; ademais, a matéria foi suscitada apenas em embargos de declaração, sem provocação oportuna na resposta à acusação ou após a sentença que inicialmente fixou pena inferior a 4 anos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

> 7. A pena definitiva superior a 4 anos confirma a inviabilidade do ANPP no caso concreto.
>
> 8. A escolha da fração de redução do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas), diante da ausência de parâmetros legais específicos.
>
> 9. A atuação como "mula", com ciência de estar a serviço de grupo criminoso, constitui circunstância concreta de maior gravidade na cadeia delitiva, justificando a fixação da fração da minorante no mínimo legal de 1/6.
>
> 10. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da fração mínima em casos de "mula" e quanto à análise objetiva do cabimento do ANPP.
>
> IV. DISPOSITIVO E TESE
>
> 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido".

Nesta Corte, a defesa reitera as alegações apresentadas perante o Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a concessão da ordem, para, liminarmente, "*desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer-se a reforma do acórdão impugnado, reduzindo-se a reprimenda fixada, subsidiariamente, que seja fixado o regime aberto e em não sendo atendido tal pedido, que seja substituída a pena por restritiva de direitos*" (eDOC 1, p. 14).

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que, para a concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o réu **deve cumprir quatro requisitos**: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, e 350 dias-multa, como incurso no art. 33, *caput* c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (eDOC 5, p. 71-77). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: (i) pagamento de prestação pecuniária correspondente a um salário mínimo em favor do Fundo Nacional Antidrogas; e (ii) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de entrar no território nacional pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade imposta.

Na sentença, o Juízo de origem entendeu preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado e aplicou a redutora da Lei de Drogas na fração de 1/2, sob os seguintes fundamentos (eDOC 5, p. 74; grifos nossos):

> **Embora as circunstâncias iniciais indicassem que o acusado poderia participar, ou ao menos ter algum relacionamento próximo com organização criminosa voltada para a remessa de "cocaína" para a Europa, dado o *modus operandi* utilizado, a instrução criminal não confirmou a hipótese** (embora eu, particularmente, não a descarte, dado o alto valor de mercado do produto que foi confiado a Gunars).
>
> **Assim, penso que não se pode lhe negar a aplicação da causa de diminuição de pena citada, embora possa ser sopesado para balancear o quantum de redução**.
>
> Dadas as circunstâncias do caso, penso que **essa redução deve se dar no nível de 1/2 (metade)**, parâmetro adequado à circunstância de que, **embora aparentemente cooptado para realizar o transporte, o fato de Gunars não ter comprovado o exercício de atividade laborativa lícita e de estar levando mercadoria com alto valor de mercado, aparentemente sem vigilância ou monitoramento, contraindicam a redução no patamar máximo**.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

A 11ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para remodular para 1/6 a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, elevando a pena ao patamar de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, afastando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos seguintes termos (eDOC 6, p. 68-73):

> De fato, cumpre ressaltar: quanto ao tráfico privilegiado, o conjunto probatório presente nos autos permite concluir que o réu teve um comportamento típico das chamadas 'mulas' - pessoas que fazem viagens, muitas vezes internacionais, mediante remuneração, com o objetivo primordial de transportar entorpecentes.
>
> A causa de diminuição estipulada pela Lei 11.343/06, de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada nas hipóteses em que um indivíduo, no mais das vezes em dificuldades financeiras, concorda em realizar o transporte da droga mediante pagamento, porém de forma ocasional.
>
> Entretanto, a tese aplicada na sentença de que o réu faria jus à diminuição no percentual máximo de dois terços (ou, subsidiariamente, de metade) contraria a jurisprudência do STF e do STJ - que preceitua que **a 'mula' do tráfico, ao atuar fazendo o transporte da droga com consciência de que presta serviço a uma organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes, ainda que de forma ocasional e sem fazer parte de tal organização, não faz jus à diminuição máxima; ao contrário, em casos tais se justifica plenamente a aplicação da causa de diminuição de pena no percentual mínimo de 1/6 (um sexto)**.
>
> [...]

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

> **O entendimento jurisprudencial acerca do tema, como se nota pela análise dos julgados, não leva em consideração a quantidade de droga transportada, mas sim a condição de 'mula' a serviço de organização voltada à distribuição de entorpecentes**.
>
> Assim, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, incidiria o redutor relativo ao tráfico privilegiado em seu percentual mínimo de 1/6 (um sexto), uma vez que o réu atuou em favor de organização criminosa voltada à distribuição internacional de entorpecentes.
>
> Quanto à modulação da fração da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, esta Turma tem decidido que, quando se trata de mula e em tráfico organizado, a fração mínima é a mais adequada: [...].

Ocorre que, como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família.

Observa-se, no caso em tela, uma evidente situação de "mula" no tráfico de drogas, em que o paciente, primário, confessou que receberia quantia em dinheiro para realizar a operação.

Não há qualquer indicação inequívoca, contudo, de envolvimento do paciente com organização criminosa, o que, como mencionado, restou expressamente consignado pelo Juízo de origem (eDOC 5, p. 74).

Nesse contexto, a alegada "*consciência de que presta serviço a uma organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes, ainda que de forma ocasional e sem fazer parte de tal organização*", desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a efetiva vinculação do paciente a estrutura criminosa organizada, não passa de mera conjectura fundada nas circunstâncias do transporte da droga. Tal ilação não constitui

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969

fundamentação apta a justificar a fixação da minorante em seu patamar mínimo.

Portanto, reputo que a aplicação da circunstância redutora do artigo 33, § 4º da Lei 11.343 na fração de 1/2, nos termos da sentença penal condenatória, é mais adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, **concedo a ordem de *habeas corpus***, nos termos requeridos (eDOC 1, p. 14), para **restabelecer integralmente a sentença** proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS, nos autos da ação penal n. 5007296-39.2022.4.03.6000.

Comunique-se imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0F29-E965-27CD-808E e senha 52A5-3396-7A4A-C969